

AUDIENCIA NACIONAL

Sala de lo Contencioso-Administrativo **SECCIÓN TERCERA**

Núm. de Recurso: 0000001/2022
Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Núm. Registro General: [REDACTED]
Demandante: D. RICARDO [REDACTED]
Procurador: D. RAMÓN MARÍA [REDACTED]
Letrado: D. LEOCADIO [REDACTED]
Demandado: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Abogado Del Estado

Ponente Ilmo. Sr.: D. FRANCISCO [REDACTED]

SENTENCIA N°:

Ilmo. Sr. Presidente:

D. JOSE FELIX [REDACTED]

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. FRANCISCO [REDACTED]
D^a. ISABEL [REDACTED]
D^a. LUCÍA [REDACTED]
D^a. ANA MARÍA [REDACTED]

Madrid, a tres de julio de dos mil veinticuatro.

Visto el recurso contencioso administrativo que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido **D. RICARDO** [REDACTED], representado por el Procurador **don Ramón María** [REDACTED] contra el **Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital**, representado por el

abogado del Estado, sobre **Honorarios Mínimos Profesionales**, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado de esta Sección, D. Francisco [REDACTED].

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El acto impugnado procede del Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital, y es la falta de respuesta, y, posteriormente, la respuesta ofrecida por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a la petición formulada por el recurrente en materia de honorarios mínimos profesionales.

SEGUNDO.- Interpuesto recurso contencioso administrativo ante esta Audiencia Nacional, una vez admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda solicitando en el suplico la estimación del recurso.

TERCERO.- Presentada la demanda se dio traslado de la misma al Abogado del Estado, con entrega del expediente administrativo, para que la contestara y, formalizada dicha contestación, solicitó en el suplico que se desestimaran las pretensiones de la parte recurrente y que se confirmaran los actos impugnados por ser conformes a Derecho.

CUARTO.- Contestada la demanda, fijada la cuantía, finalizado el periodo de prueba y finalizado el periodo de conclusiones, quedaron los autos conclusos para sentencia, señalándose para votación y fallo el día 2-7-2024, en el que efectivamente se votó y falló.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna la desestimación de la solicitud presentada en su día por la hoy parte actora al amparo del derecho de petición en orden a que se promoviera la revisión de la legislación actual para el establecimiento de un sistema de honorarios mínimos profesionales equivalente al sistema del salario mínimo

profesional, y ello por considerar que la actual situación no se ajusta a Derecho, y más concretamente incumple los artículos 14 y 35 de la CE así como la legislación básica de la Unión Europea y su Carta de los Derechos Sociales Fundamentales. El escrito de petición termina con la súplica de un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la situación actual y el inicio de un proceso para modificar la situación actual bien derogando el artículo 5.Cinco.º de la Ley 1/1997 y otorgando de nuevo a los Colegios Profesionales la competencia para fijar honorarios mínimos o estableciendo dicho sistema de honorarios mínimos profesionales desde el propio Gobierno mediante legislación nacional al efecto (sic).

La demanda termina con la súplica que es de ver en autos.

SEGUNDO.- El escrito de demanda aduce las razones que tiene por conveniente en apoyo de sus pretensiones, cita la normativa y la jurisprudencia que considera de interés, y termina con la súplica que es de ver en autos.

El abogado del Estado se ha opuesto a la demanda y solicita que se inadmita el recurso y subsidiariamente se desestime el mismo.

TERCERO.- Con carácter liminar debemos subrayar que la presente litis tiene su origen en el ejercicio por el interesado del derecho de petición.

El derecho de petición aparece recogido como derecho fundamental en el artículo 29 de la CE y está regulado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre.

En la exposición de motivos de la LO 4/2001 se dice lo siguiente: <<Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas. Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular. Ahora bien, su carácter supletorio respecto a los procedimientos formales específicos de carácter parlamentario, judicial o administrativo obliga a delimitar su ámbito a lo estrictamente discrecional o graciable, a todo aquello que no deba ser objeto de un

procedimiento especialmente regulado>>, por lo que el derecho de petición tiene un carácter residual según se dice en la propia exposición de motivos. En concordancia con esto el artículo 3, párrafo segundo de la misma LO 4/2001 dispone que <<no son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la presente ley>>, estableciendo por su parte el artículo 8 de la misma ley orgánica que no se admitirán las peticiones <<cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al establecido en esta ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial>>.

Es de recordar en este punto que la petición originaria de que deriva la litis se dirigía a la revisión de la legislación actual para el establecimiento de un sistema de honorarios mínimos profesionales equivalente al sistema del salario mínimo profesional, y ello por considerar que la actual situación no se ajusta a Derecho, y más concretamente incumple los artículos 14 y 35 de la CE así como la legislación básica de la Unión Europea y su Carta de los Derechos Sociales Fundamentales, terminando el escrito de petición con la súplica de un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la situación actual y el inicio de un proceso para modificar la situación actual bien derogando el artículo 5.Cinco.º de la Ley 1/1997 y otorgando de nuevo a los Colegios Profesionales la competencia para fijar honorarios mínimos o estableciendo dicho sistema de honorarios mínimos profesionales desde el propio Gobierno mediante legislación nacional al efecto (sic).

Pues bien, el solo enunciado de los términos del escrito de petición que acabamos de reseñar pone de manifiesto que el contenido de la petición en cuestión se ampara en títulos jurídicos concretos que están fuera de lo meramente discrecional o graciable, que es el ámbito propio del derecho fundamental de petición, que tiene un carácter residual o supletorio, confirmando esta conclusión el amplio desarrollo argumental jurídico de la demanda, tanto desde un punto de vista normativo como jurisprudencial.

Corolario de lo anterior es que la petición era inadmisibile ex artículo 8 de la LO 4/2001, pero lo cierto es que no fue declarada inadmisibile dentro del plazo prevenido en el párrafo 1 del artículo 9 de la misma ley orgánica, por lo que conforme al párrafo 2 del citado artículo debe entenderse que la petición fue admitida a trámite. Ahora bien, la realidad jurídica es que la petición era inadmisibile según hemos razonado, de donde que lo que en su momento fuera causa de inadmisibilidat se convierte ahora en causa de desestimación.

Un comentario aparte merece el informe de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que figura en el expediente administrativo. Es de señalar que el presente recurso contencioso se interpuso inicialmente contra la falta de contestación de la Administración a la petición de referencia, elaborándose el precitado informe para su remisión a esta Sala junto al expediente administrativo tras la admisión a trámite del recurso contencioso. Este informe es tomado por la parte actora como una resolución expresa, lo que le ha permitido al abogado del Estado argüir que se ha producido una pérdida sobrevenida del objeto del actual recurso. Sin embargo, resulta dudoso que dicho informe pueda considerarse como la contestación que el interesado tenía derecho a recibir, como igualmente resulta poco convincente la alegación de extemporaneidad del presente recurso que también aduce el abogado del Estado tan pronto se repare en que el recurso se presentó contra un silencio administrativo y las consecuencias que ello tiene para el cómputo de los plazos.

Sin perjuicio de esto último, ya dijimos más atrás que el recurso merece ser desestimado por las razones que adujimos, a cuyas razones son de añadir otras que exponemos a continuación.

Abunda en la suerte desestimatoria del recurso la inadecuación del procedimiento judicial escogido por el recurrente, que no ha acudido al procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona ex artículo 114 y siguientes de la Ley 29/1998, que es el cauce procesal

que contempla el artículo 12 de la LO 4/2001 para la tutela judicial del derecho de petición.

Finalmente, el limitado ámbito del derecho de petición se traduce también en los límites que en cuanto al objeto del recurso contencioso establece el artículo 12 de la LO 4/2001. En el caso no se recurre la declaración de inadmisibilidad de la petición, ni la omisión de la obligación de contestar pues el propio demandante acepta como resolución el susodicho informe de la Dirección General de Política Económica que obra en el expediente administrativo, ni tampoco en concreto la ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 11 de la misma ley orgánica, de donde que cabría decir que el recurso carece de objeto propio al suponer una discrepancia de fondo con el contenido de lo que la propia parte actora acepta como contestación de la Administración.

En gracia a cuanto antecede se impone, sin más circunloquios, la desestimación del recurso.

CUARTO.- Al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora por imperativo del artículo 139.1 de la LJ.

FALLAMOS

- 1) Desestimar el recurso.
- 2) Imponer las costas del proceso a la parte actora.

Esta sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.



Recurso N°: 0000001/2022

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.